



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 010/98

O cidadão Benedito José Melo da Silva, Prefeito Municipal de Paraty, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Paraty, em concordância com os membros do COMDEMA.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o regimento interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraty, 27 de janeiro de 1998.



BENEDITO MELO
Prefeito Municipal

REGIMENTO INTERNO DO COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Art. 1º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, criado pelo Decreto Municipal nº 039 de 04 de agosto de 1997, é uma entidade municipal, vinculada à Prefeitura Municipal de Paraty.

Capítulo I

Do objetivo

Art. 2º - O COMDEMA tem por finalidade:

- I - levantar o patrimônio ambiental - natural, étnico e cultural - do Município;
- II- localizar e mapear áreas críticas em que se desenvolvam atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como empreendimentos capazes de causar degradação ambiental, a fim de permitir a vigilância e o controle desses procedimentos e cumprimento da legislação em vigor;
- III- colaborar no planejamento municipal mediante, recomendações referentes à proteção do patrimônio ambiental do município;
- IV- estudar, definir e propor normas e procedimentos visando à proteção ambiental do município;
- V- promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção do município;
- VI- fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e defesa do meio ambiente;
- VII- colaborar em campanhas educacionais relativas ao meio ambiente e problemas de saúde e saneamento básico;

VIII- promover e colaborar na execução de programas de formação e mobilização ambiental;

IX- manter intercâmbio com as entidades oficiais e privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao conhecimento e proteção do meio ambiente;

X- identificar, prever e comunicar as agressões ambientais ocorridas no município, diligenciando no sentido de sua apuração e sugerindo aos Poderes Públicos as medidas cabíveis, além de contribuir, em caso de emergência, para a mobilização da comunidade.

Art. 3º - O COMDEMA terá reuniões ordinárias mensais.

Parágrafo 1º - As propostas dos membros serão submetidas à votação e serão consideradas aprovadas quando obtiverem maioria simples entre os seus membros.

Parágrafo 2º - As reuniões ordinárias somente serão realizadas quando houver o comparecimento de mais de 50% (cinquenta por cento) de seus membros.

Parágrafo 3º - As propostas do COMDEMA serão transmitidas ao Prefeito Municipal pelo presidente.

Art. 4º - As reuniões extraordinárias do COMDEMA realizar-se-ão sempre que houver solicitação do presidente ou de pelo menos 40% de seus membros.

Parágrafo Único - As reuniões serão abertas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros e em segunda convocação, após 30 (trinta) minutos, presente a maioria simples (50% + 01) de seus membros.

 Art. 5º - O Presidente procederá à convocação aos Conselheiros com antecedência de pelo menos (oito) dias para as reuniões ordinárias e 48 (quarenta e oito) horas para as extraordinárias.

Parágrafo Único - A ordem do dia será enviada mediante correspondência protocolada com a mesma antecedência apresentada para a convocação das reuniões.

Art. 6º - Caso o membro titular esteja impedido de comparecer à reunião plenária do Conselho, deverá, antecipadamente, comunicar a seu respectivo suplente, que terá direito a voto naquela reunião.

Art. 7º - As ausências dos membros titulares, ou as ausências dos suplentes convocados nos termos do artigo anterior do COMDEMA, deverão ser justificadas;

Art. 8º - As reuniões do Conselho serão abertas ao público, mas somente terão voto os Conselheiros titulares e os suplentes quando em substituição aos titulares respectivos.

Parágrafo Único - Os demais participantes das reuniões, população em geral, convidados e suplentes - quando não substituindo os titulares - somente terão direito a voz, seguindo os critérios da mesa coordenadora.

Art. 9º - Ao Presidente será vetado o direito ao voto, com exceção nos casos de desempate.

Art. 10º - Será deliberada pelo plenário a eventual exclusão do COMDEMA de membro titular ou suplente que não comparecer, durante o exercício, a 03 (três) reuniões plenárias consecutivas ou a 04 (quatro) reuniões alternadas, sem justificativa.

Art. 11º - Os Conselheiros do COMDEMA poderão recorrer ainda quando necessário à assessoria técnica e entidades de notória especialização em assuntos de relevante interesse ecológico.

Art. 12º - As questões omissas neste regimento serão resolvidas pela Diretoria.



Capítulo II

Da Organização

Seção I

Da Composição

Art. 13º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA será formado por:

I - 14 (quatorze) membros, sendo 07 (sete) representantes do Poder Executivo Municipal, 07 (sete) representantes de Entidades Não-Governamentais; com seus respectivos suplentes.

II - 03 (três) representantes de ONG's (Organizações Não-Governamentais) Ambientalistas; atuantes, com relevantes serviços prestados ao Município, com no mínimo 02 (dois) anos de existência e atuação. *Assoc. Cairuçu - ~~suplente~~ Tit. CREA - Tit e suplente Celavi - supl.*

III - 03 (três) representantes de Associações de Moradores, organizadas e atuantes; sendo concedida 01 (uma) vaga para cada distrito. Assim, 01 (uma) para 1º Distrito - sede; 01 (uma) 2º Distrito - Paraty-Mirim e 01 (uma) 3º Distrito - Tarituba.

IV - 03 (uma) representante de outras instituições ou da sociedade civil com reconhecida contribuição ao Município, no âmbito das questões ambientais. Este representante deverá ser eleito em Assembléia, caso haja mais de um nome indicado.

V - Os 07 (sete) membros do Poder Executivo Municipal serão representados por:

VI Estadual e Federal
02 (dois) representante da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente;
01 (um) representante da Secretaria de Educação;
01 (um) representante da Secretaria de Saúde;
01 (um) representante da Secretaria de Turismo;
01 (um) representante da Secretaria de Obras e
01 (um) representante do Gabinete.

VI Estadual

VII - Federal

Parágrafo Único - Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do Prefeito, que também indicará dentre os mesmos o Presidente do COMDEMA.

Art. 14º - O 1º Secretário e o 2º Secretário serão eleitos paritariamente em assembléia geral.

Art. 15º - O 1º Tesoureiro e o 2º Tesoureiro serão eleitos paritariamente em assembléia geral.

Seção II

Da Estrutura

Art. 16º - O COMDEMA terá a seguinte estrutura:

I - 01 (um) Presidente;

II- 01 (um) Vice-Presidente;

III- 02 (dois) Secretários;

IV- 02 (dois) Tesoureiros;

V- demais membros.

Parágrafo Único - O Presidente, o Vice-Presidente, os Secretários e os Tesoureiros constituirão a diretoria do COMDEMA.

Art. 17º - O Presidente do COMDEMA será indicado e nomeado pelo Prefeito Municipal; os demais constituintes da diretoria serão escolhidos em Assembléia Geral por maioria simples de votos de seus membros.

Parágrafo 1º - Os membros do COMDEMA não serão remunerados, sendo seus serviços considerados relevantes à municipalidade.

17

- Parágrafo 2º - A infra-estrutura administrativa necessária ao desempenho das funções do COMDEMA será prestada pela Prefeitura Municipal.

Parágrafo 3º - Os membros do COMDEMA terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos por igual período, uma única vez.

seção III

Da Competência

Art. 18º - Ao Presidente compete:

- I - marcar e presidir as reuniões do COMDEMA;
- II- dirigir e representar a entidade perante os órgão públicos, privados e eventos;
- III- propor planos de trabalho;
- IV- participar das votações e aprovar resoluções;
- V- praticar todos os atos necessários ao funcionamento do COMDEMA;
- VI- encaminhar ao Prefeito Municipal todas as recomendações, propostas e resoluções aprovadas pelo COMDEMA;
- VII- manter contatos com entidades privadas e oficiais da União, dos estados e dos Municípios, quanto à coleta de dados e informações no campo da preservação do meio ambiente, assim como para a execução conjunta de ações ambientais.

Parágrafo Único - O Presidente poderá delegar atribuições aos membros do COMDEMA, sempre que necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observadas as limitações legais.

47

• Art. 19º - Ao Vice-Presidente compete:

- I - substituir o presidente em seus impedimentos e eventuais ausências;
- II - propor planos de trabalho;
- III - participar das votações;
- IV - assessorar a Presidência.

Art. 20º - Ao Secretário compete:

- I - redigir as atas das reuniões e distribuí-las, mediante aprovação da Presidência, no prazo máximo de 10 (dez) dias após cada reunião;
- II - redigir correspondência, relatórios anuais, comunicados, etc, mediante aprovação do Presidente;
- III - participar das votações;
- IV - manter atualizado um arquivo de documentos e correspondências;
- V - propor planos de trabalho.

Art. 21º - Ao Tesoureiro cabe:

- I - exercer permanentemente a contabilidade financeira da entidade;
- II - organizar e manter atualizado o arquivo relativo ao patrimônio do COMDEMA;
- III - participar das votações;
- IV - propor planos de trabalho;
- V - apresentar à Presidência relatórios anuais às despesas e doações feitas à entidade.

<17

Art. 22º - Aos demais membros compete:

- I - participar das votações;
- II - propor planos de trabalho;
- III - realizar tarefas pertinentes as finalidades da entidade.

Capítulo III

Das Disposições Finais

Art. 23º - Serão submetidos à aprovação do prefeito Municipal:

- I - os planos e programas anuais ou emergenciais de trabalho do COMDEMA;
- II - os custos previstos para a atuação do COMDEMA em cada exercício, a fim de inclusão, na época própria, na proposta orçamentária do Município;
- III - as proposições e resoluções aprovadas pelo COMDEMA;
- IV - as eventuais aquisições de materiais permanentes e de consumo previstas nos planos e programas de trabalho;
- V - a regulamentação do Fundo Municipal de Conservação Ambiental.

Art. 24º - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

